

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 986/2532

พนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี

โจทก์

นายยงยุทธหรือโฮม ชาฎา

จำเลย

นายยงยุทธหรือโฮม ชาฎา จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 288,80,371 การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้
เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91 ฐานพยายามฆ่าผู้อื่น จำ
คุก 10 ปี 4 เดือน ฐานพาอาวุธไปในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควร ปรับ 100
บาท รวมเป็นจำคุก 13 ปี4 เดือน และปรับ 100 บาท ปลอกมีดของกลางให้รับ

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าวโดยแถลงในคำร้องประกอบว่าจะยื่นฎีกาต่อไป (อันดับ
58,57)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นตีราคา
ประกัน 300,000 บาท (อันดับ 5,45)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ยังไม่มีเหตุสมควรอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างนี้ ให้ยก
คำร้อง

พิจารณาดูแล้ว ยังไม่มีเหตุสมควรอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างนี้ ให้ยกคำร้อง

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-สุนทร จันทรศักดิ์-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ